CONTRATO PARTICULAR DE ARRENDAMENTO

Pelo presente instrumento particular de arrendamento, de um lado, a empresa:

Hotel Princesa dos Vales Ltda., sociedade empresária limitada, de direito privado, estabelecida na Avenida Osvaldo Aranha, nº 1.106, Bairro Centro, na cidade de Veranópolis – RS, inscrita no CNPJ/MF sob nº 89.471.270/0001-94 e Inscrição Estadual sob nº 157/0012005, neste ato representada por seu Sócio Administrador, ao final assinado, Senhor **Irineu Siviero**, brasileiro, casado, aposentado, residente e domiciliado na Rua Fiorelo Henrique Chiaradia, nº 56, Bairro Palugana, na cidade de Veranópolis – RS, inscrito no CPF/MF sob nº 005.682.870-53 e portador da Carteira de Identidade nº 8024604145, emitida pela SSP – RS, ao final devidamente assinado, de ora em diante denominada de ARRENDADORA.

E, de outro lado, os Senhores:

Nívio Luiz Lorenzet, brasileiro, casado, agricultor, portador da Carteira de Identidade nº 7002934607, emitida pela SSP – RS e inscrito no CPF/MF sob nº 338.133.020/91, residente e domiciliado na localidade de São Luiz, no Município de Paraí – RS, ao final devidamente assinado, de ora em diante denominado de aqui ARRENDATÁRIO.

ou

Matheus Augusto Lorenzet, brasileiro, solteiro, agricultor, portador da Carteira de Identidade nº 7086120347, emitida pela SSP – RS e inscrito no CPF/MF sob nº 838.554.320/15, residente e domiciliado na localidade de São Luiz, no Município de Paraí – RS, ao final devidamente assinado, de ora em diante denominado de aqui ARRENDATÁRIO.

ou

Joel Lorenzet, brasileiro, casado, agricultor, portador da Carteira de Identidade nº 6040406693, emitida pela SSP – RS e inscrito no CPF/MF sob nº 496.659.520/72, residente e domiciliado na localidade de São Luiz, no Município de Paraí – RS, ao final devidamente assinado, de ora em diante denominado de aqui ARRENDATÁRIO.

ou

Helena Maria Lorenzet, brasileira, casada, agricultora, portadora da Carteira de Identidade nº 9026070475, emitida pela SSP – RS e inscrita no CPF/MF sob nº 290.913.220/04, residente e domiciliada na localidade de São Luiz, no Município de Paraí – RS, ao final devidamente assinada, de ora em diante denominada de aqui ARRENDATÁRIA.

ou

Orléia Segalotto Lorenzet, brasileira, casada, agricultora, portadora da Carteira de Identidade nº 1044254603, emitida pela SSP – RS e inscrita no CPF/MF sob nº 889.524.440/00, residente e domiciliada na localidade de São Luiz, no Município de Paraí – RS, ao final devidamente assinada, de ora em diante denominada de aqui ARRENDATÁRIA.

ou

Ricardo Elias Lorenzet, brasileiro, casado, agricultor, portador da Carteira de Identidade nº 3044258824, emitida pela SSP – RS e inscrito no CPF/MF sob nº 007.332.690/95, residente e domiciliado na localidade de São Luiz, no Município de Paraí – RS, ao final devidamente assinado, de ora em diante denominado de aqui ARRENDATÁRIO.

Possuem justo e contratado, de forma irrevogável e irretratável, nesta e melhor forma de direito, o que segue adiante clausulado.

Cláusula Primeira: O presente contrato de arrendamento tem por finalidade a exploração agrícola de safras de verão, **com o plantio de soja e/ou milho** e a cultura de pastagens de inverno, **com o semeio de aveia e/ou azevem**.

Cláusula Segunda: A área a ser arrendada corresponde a **107,00 hectares** de terras correspondentes à parte dos imóveis descritos e caracterizados nos registros de número: área total de **100,00 hectares** do imóvel da **Matrícula nº 11.090**, Livro 2 – RG e área total de **100,00 hectares** do imóvel da **Matrícula nº 11.462**, Livro 2 – RG, ambas do Registro de Imóveis da Comarca do Município de Lagoa Vermelha – RS, estando o I.N.C.R.A. e o C.C.I.R. regularizados pela ARRENDADORA, conforme I.N.C.R.A. nº 854 026 044 539-5 e N.I.R.F. nº 2.898.196-0, áreas estas inseridas dentro da **FAZENDA SÃO CRISPIN**, localizada na **Capela de São Sebastião**, no Distrito do **Chimarrão**, no **Município de André da Rocha** – RS.

Parágrafo Único: Da área total acima referida, **somente 107,00 hectares servem para plantio** e que corresponderão para o cálculo das sacas de soja para fins de pagamento do arrendamento.

Cláusula Terceira: O contrato vigorará pelo prazo equivalente a **03 (três) anos** seguidos e ininterruptos, iniciando-se no ano de **2020** (**02 de maio de 2020**) e tendo como última safra o ano de **2023** (**31 de outubro de 2023**).

Parágrafo primeiro: Fica estabelecido entre as partes contratantes, que a ARRENDADORA poderá utilizar as áreas plantadas com pastagens na parte arrendada pelos ARRENDATÁRIOS, até o dia 15 de outubro de cada ano.

Parágrafo segundo: Os ARRENDATÁRIOS deverão preparar a pastagem para uso da ARRENDADORA pelo método do plantio utilizando o equipamento LANCER, efetuando o mesmo logo após o término da colheita de cada área arrendada.

Cláusula Quarta: **O preço do arrendamento é o seguinte**: Os ARRENDATÁRIOS se comprometem a repassar para a ARRENDADORA ou pessoa por ela formalmente indicada, **anualmente**, a **quantia de 10 (DEZ) sacas de soja ao hectare plantado**, devendo providenciar os seus depósitos junto à empresa **OLEOPLAN S/A**, Cooperativa **COOPIBI** (localizada na cidade de Nova Prata – RS) ou Agropecuária **PEPA – RS**, ou ainda, onde for mais conveniente para a ARRENDADORA. No final de cada safra, deverão os ARRENDATÁRIOS comunicar tal fato a ARRENDADORA. Fica estabelecido que o transporte das sacas do produto será por conta exclusivo dos ARRENDATÁRIOS. **A quantidade total equivale a 10,0 (DEZ) sacas de soja por hectare arrendado**, independentemente da oscilação do preço do produto e servirá como quitação total e integral todas de todas as lavouras na safra de verão plantadas de cada ano, nada a mais tendo direito de cobrar a ARRENDADORA.

Parágrafo Único: As despesas com sementes, insumos em geral, maquinário, empregados, taxas de licenciamentos e eventuais multas do IBAMA sobre fatos cometidos pelos ARRENDATÁRIOS serão de única responsabilidade dos mesmos.

Cláusula Quinta: O pagamento será efetuado na forma estabelecida na cláusula quarta.

Cláusula Sexta: Os ARRENDATÁRIOS por si e seus familiares, obrigam-se a conservar os recursos naturais existentes no imóvel, árvores frutíferas, silvestres, bem como cercas, podendo aplicar o tratamento necessário na terra, a fim de fazer produzir a plantação, porém devem observar as Leis do IBAMA, FEPAM, SEMMA, etc.

Cláusula Sétima: Não poderão os ARRENDATÁRIOS efetuar benfeitorias, sejam úteis necessárias ou voluptuárias, bem como é vedado fazer pertenças. Até o presente contrato, não existe nenhuma benfeitoria, podendo a ARRENDADORA, se necessário, construir.

Cláusula Oitava: A ARRENDADORA obriga-se a dar preferência à renovação deste contrato para os ARRENDATÁRIOS em igualdade de condições com terceiros, fazendo a notificação prévia no prazo de 60 (sessenta) dias antes do término do contrato aqui ajustado.

Cláusula Nona: Os ARRENDATÁRIOS não poderão subarrendar a área objeto deste contrato de arrendamento, emprestar ou ceder o imóvel, seja total ou parcialmente.

Cláusula Décima: A ARRENDADORA se obriga a continuar pagando todas as taxas, impostos e quaisquer contribuições que incidam ou venham a incidir sobre a área arrendada e de sua propriedade (I.T.R., C.C.I.R., I.N.C.R.A., etc.).

Cláusula Décima Primeira: O presente contrato vigorará mesmo que ocorra a morte dos contratantes e, no caso de venda ou imposição de ônus real, fica assegurada a permanência dos ARRENDATÁRIOS até a conclusão do prazo de vigência do contrato. Também estão cientes os contratantes que este instrumento de contrato está disposto de forma irrevogável e irretratável para ambas as partes, incluindo-se os herdeiros e seus sucessores, obrigando-se estes ao total cumprimento das cláusulas ora pactuadas.

Cláusula Décima Segunda: Fica assegurada a prioridade de compra do imóvel pelos ARRENDATÁRIOS, caso a ARRENDADORA decida vendê-lo.

Cláusula Décima Terceira: A ARRENDADORA autoriza os ARRENDATÁRIOS a constituir quando julgarem necessário ao Banco, o penhor de forma parcial ou na sua totalidade da safra relativa aos períodos agrícolas ajustados neste contrato, das lavouras existentes ou que venham a ser formadas no imóvel citado neste contrato. Ainda, poderão dar em penhor os materiais agrários, benfeitorias e semoventes de sua propriedade, localizados no imóvel citado. Ficam ainda autorizados os ARRENDATÁRIOS para com o produto oriundo da venda da totalidade da colheita e bens apenhados, promover a liquidação financiamento, renunciando a qualquer direito sobre os bens citados, com que o pagamento do arrendamento ou similar seja feito após a liquidação do empréstimo concedido pelo banco.

Parágrafo primeiro: As partes estão cientes que o penhor dos produtos dados em garantia em cada safra, previsto nesta cláusula, valerá pelo período contratado, de conformidade com o Artigo 1.439, do Código Civil Brasileiro – Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Findo o referido prazo, os ARRENDATÁRIOS obrigam-se a prorrogar ou conforme o caso, reconstituir o penhor, ou ainda, oferecer, no vencimento do penhor, novas garantias, em montante suficiente para a cobertura do saldo devedor da operação, sob pena de vencimento antecipado da totalidade da dívida e rescisão antecipada do contrato.

Parágrafo segundo: A ARRENDADORA está ciente do direito que assiste ao Banco ou à Instituição Bancária em fiscalizar os serviços e vistoriar os bens localizados nas áreas ora dadas em arrendamento e concorda que ditos bens ali permaneçam até o final da liquidação do financiamento, mantendo-se essa condição mesmo no caso de alienação do imóvel.

Parágrafo terceiro: Os ARRENDATÁRIOS estão autorizados a destinar, prioritariamente, sob renúncia plena de todos os direitos sobre os bens, os produtos da venda da produção financiada e bens vinculados, para a liquidação dos respectivos débitos, antes mesmo do pagamento dos valores a que a ARRENDADORA fará jus a título de pagamento do arrendamento. Para o pagamento ajustado dentre as partes ora contratadas, neste contrato, os ARRENDATÁRIOS deverão dispor de outros recursos ou bens, para fielmente cumprir ao neste instrumento estabelecido, servindo para tanto bens próprios dos ARRENDATÁRIOS para a quitação da dívida.

Cláusula Décima Quarta: As partes levarão este instrumento ao serviço de Títulos e Documentos da Comarca de Nova Prata – RS, para ser registrado de maneira integral, isso num prazo máximo de 30 (Trinta) dias a contar de sua assinatura, surtindo os efeitos legais, se julgado necessário pelos ARRENDATÁRIOS.

Cláusula Décima Quinta: Fica eleito o Foro da Comarca de Veranópolis – Estado do Rio Grande do Sul, por ser o FORO de domicilio da ARRENDADORA, de competência para a solução de qualquer litígio ou dívida sobre este contrato.

Assim, justos e contratados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias, digitadas em igual teor e forma, composto por 04 (quatro) laudas num lado somente transcritas, ficando cientes de que subordina às regras previstas no estatuto da Terra – Lei Federal nº 4.504/64 e alterações posteriores e o que normatiza o Código Civil Brasileiro.

Veranópolis – RS, **02 de maio de 2020**.

Hotel Princesa dos Vales Ltda.
Irineu Siviero – Sócio Administrador
Arrendadora

Nívio Luiz Lorenzet
CPF/MF nº 338.133.020/91
Arrendatário

Joel Lorenzet
CPF/MF nº 496.659.520/72
Arrendatário

Orléia Segalotto Lorenzet
CPF/MF nº 889.524.440/00
Arrendatária

Matheus Augusto Lorenzet
CPF/MF nº 838.554.320/15
Arrendatário

Helena Maria Lorenzet
CPF/MF nº 290.913.220/04
Arrendatária

Ricardo Elias Lorenzet
CPF/MF nº 007.332.690/95
Arrendatário

Testemunhas:

1.) .....
Nome: **Suzane Bertocco**
CPF/MF: 822.886.230/04
Identidade: 3079843466 – SSP – RS
Rua Vereador Hugolino Giusti, nº 168
95.330-000 – Veranópolis – RS

2.) .....
Nome: **Luciano Bertocco**
CPF/MF: 423.996.700/78
Identidade: 1032483834 – SSP – RS
Rua Vereador Hugolino Giusti, nº 156
95.330-000 – Veranópolis – RS

Carta de Anuência

Veranópolis – RS, **02 de maio de 2020**.

Aos Bancos:

SICREDI
BANRISUL
BANCO DO BRASIL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Senhor **Gerente Geral**:

Declaramos que os Senhores **Joel Lorenzet**, ou **Nívio Luiz Lorenzet**, ou **Helena Maria Lorenzet**, ou **Orléia Segalotto Lorenzet**, ou **Ricardo Elias Lorenzet**, ou **Matheus Augusto Lorenzet**, pretendentes a financiamento nestes Bancos, tem a nossa irrestrita e irrevogável autorização para explorar, em regime de arrendamento a área de **107,0 (Cento e sete) hectares** dentro de uma área total de 200,0 (Duzentos) hectares da propriedade denominada de **FAZENDA SÃO CRISPIN**, localizada na **Capela de São Sebastião**, no Distrito do **Chimarrão**, no **Município de André da Rocha – RS**, para exploração agrícola dentre o prazo de **02 de maio de 2020 e 31 de outubro de 2023**, imóvel esse que a empresa declarante e arrendadora é proprietária, conforme transcrição nas Matrículas nº imóvel da **Matrícula 13.615**, Livro 2 – RG e **Matrícula nº 11.462**, Livro 2 – RG, ambas do Registro de Imóveis da Comarca do Município de Lagoa Vermelha – RS, estando o I.N.C.R.A. e o C.C.I.R. regularizados pela ARRENDADORA, conforme I.N.C.R.A. nº 854 026 044 539-5 e N.I.R.F. nº 2.898.196-0, áreas estas inseridas dentro da **FAZENDA SÃO CRISPIN**, localizada na **Capela de São Sebastião**, no Distrito do **Chimarrão**, no **Município de André da Rocha** – RS.

Autorizamos, outrossim, aos aludidos Senhores constituir, quando julgado necessário a estes Bancos, penhor da totalidade da safra relativa não só do **período agrícola 2020/2023**, das lavouras existentes ou que venham a ser formadas no imóvel acima descrito ou ainda, penhor dos materiais agrários, benfeitorias e semoventes de sua propriedade, localizados no imóvel citado.

Estamos cientes de que o penhor dos produtos dados em garantia em cada safra, previstos no item precedente valerá por 04 (Quatro) anos para penhor agrícola, de conformidade com o Artigo nº 1.439, do Novo Código Civil (Lei 10.406, de 10/01/2002). Findo o referido prazo os arrendatários obrigam-se a prorrogar ou conforme o caso, reconstituir o penhor, ou ainda, oferecer, no vencimento do penhor, nova(s) garantia(s), em montante suficiente para cobertura do saldo devedor desta operação, sob pena do vencimento antecipado da totalidade da dívida.

Autorizamos ainda aos referido(s) arrendatário(s) a destinar, prioritariamente, sob renúncia plena de todos os direitos sobre os bens, o produto da venda da produção financiada e de bens vinculados, a liquidação dos respectivos débitos, antes mesmo do pagamento de valores a que faremos jus a título de pagamento de arrendamento.

Declaramos estar ciente do direito que assiste a estes Bancos de fiscalizar os serviços e vistoriar os bens localizados na citada propriedade e concordamos que ditos bens ali permaneçam até o final da liquidação do financiamento, mantendo-se essa condição mesmo no caso de alienação do imóvel.

Comprometemo-nos a levar ao conhecimento desta Agência previamente a consumação do fato, a notificação dos arrendatários para a rescisão contratual, caso ocorrências encaminhem para a adoção de providências antes do vencimento da presente autorização.

Esta carta de anuência é irrevogável e irretratável para ambas as partes, incluindo-se os herdeiros e seus sucessores, no caso de falecimento de qualquer dos contratantes, obrigando-se estes ao total cumprimento das cláusulas ora pactuadas.

Hotel Princesa dos Vales Ltda. – Avenida Osvaldo Aranha, nº 1.106 – Bairro Centro – Veranópolis – RS – CNPJ/MF sob nº 89.471.270/0001-94 – Inscrição Estadual sob nº 157/0012005
Sócio Administrador – **Irineu Siviero** – Rua Fiorelo Henrique Chiaradia, nº 56 – Bairro Palugana – Veranópolis – RS
CPF/MF sob nº 005.682.870-53 – Carteira de Identidade nº 8024604145, emitida pela SSP – RS – **ARRENDADORA**

NIVIO LUIZ LORENZET, brasileiro, casado, agricultor, residente e domiciliado em São Luiz, Paraí / RS, CPF/MF nº 338.133.020-91 – **Arrendatário**

MATHEUS AUGUSTO LORENZET, brasileiro, solteiro, agricultor, residente e domiciliado em São Luiz, Paraí / RS – CPF/MF nº. 838.554.320-15 – **Arrendatário**

RICARDO ELIAS LORENZET, brasileiro, casado, agricultor, residente e domiciliado em São Luiz, Paraí / RS, CPF/MF nº. 007.332.690-95 – **Arrendatário**

JOEL LORENZET, brasileiro, casado, agricultor, residente e domiciliado em São Luiz, Paraí – RS, CPF/MF nº. 496.659.520-72 – **Arrendatário**

ORLÉIA SEGALOTTO LORENZET, brasileira, casada, agricultora, residente e domiciliada em São Luiz, Paraí – RS, CPF/MF nº. 889.524.440-00 - **Arrendatária**

HELENA MARIA LORENZET, brasileira, casada, agricultora, residente e domiciliada em São Luiz, Paraí – RS; CPF/MF nº. 290.913.220-04 - **Arrendatária**